Términos y Condiciones de Uso — Res Cogitans

Oct 29, 2026 · @Anderson ALBARRACÍN

1. Aceptación y objeto

Al registrarte, ingresar o usar cualquiera de las plataformas de Res Cogitans, aceptas íntegramente estos Términos y Condiciones. Si no estás de acuerdo con alguna cláusula, debes abstenerte de usarlas.

Este contrato regula el acceso y el uso de Desafíate, Presentaciones Interactivas y Agenda Docente, así como de sus funciones, contenidos, código, diseño y servicios asociados. Se entiende celebrado por medios electrónicos y la aceptación, mediante clic o uso continuado, tiene plena validez conforme a la Ley 527 de 1999.

2. Titular y plataformas

Las plataformas son propiedad de **Res Cogitans**, marca creada y administrada por Andersson Joel Albarracín Cortés (en adelante, «el Titular»), con domicilio en Bogotá, Colombia.

Este contrato cubre las siguientes plataformas, alojadas bajo el dominio **anderssonrc.github.io**:

- **Desafíate**: plataforma de cuestionarios y dinámicas de aula.
- **Presentaciones Interactivas**: plataforma de presentaciones con actividades interactivas.
- **Agenda Docente**: herramienta de planeación y gestión docente.

El Titular puede incorporar nuevas plataformas o funciones; estos términos se aplicarán también a ellas desde su publicación.

3. Usuarios y capacidad

Pueden usar las plataformas docentes, estudiantes adultos e instituciones educativas, siempre que sean mayores de edad y tengan capacidad legal para obligarse.

- **Docentes**: usuarios principales, responsables de lo que crean, cargan o comparten.
- **Estudiantes adultos**: usuarios que participan en actividades propuestas por un docente.

- **Instituciones**: pueden usar las plataformas a través de sus docentes, sin que ello les otorgue titularidad, licencia exclusiva ni derecho alguno sobre las plataformas.

Las plataformas no están dirigidas a menores de edad. Quien represente a una institución declara tener facultades para aceptar estos términos en su nombre.

4. Cuenta y seguridad

El usuario debe suministrar información veraz y mantenerla actualizada. Es responsable de custodiar sus credenciales y de toda actividad realizada desde su cuenta.

El usuario debe avisar de inmediato al Titular si sospecha un acceso no autorizado. Cada cuenta es personal e intransferible; no se permite compartirla, cederla ni venderla.

5. Propiedad intelectual y licencia de uso educativo

Todo lo que conforma las plataformas pertenece al Titular, incluidos el código fuente, la arquitectura, el diseño visual y la estética, los personajes, textos, marcas, logos, nombres, estrategias pedagógicas, dinámicas de juego y la forma de combinarlos. Están protegidos por la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas de propiedad intelectual aplicables.

El Titular otorga al usuario una licencia **limitada, personal, revocable, no exclusiva e intransferible** para usar las plataformas con fines **educativos**, en sus clases y actividades académicas. Esta licencia no transfiere ningún derecho de propiedad y se pierde si se incumplen estos términos.

6. Prohibición de copiar y de ingeniería inversa

Queda expresamente prohibido, total o parcialmente y por cualquier medio:

- Copiar, reproducir, clonar o replicar el **código fuente**, la estructura, la **estética**, el diseño visual, los personajes o la interfaz.
- Copiar o imitar las **estrategias** pedagógicas, las **dinámicas** de juego, los modos de uso y la lógica de funcionamiento, aunque se reescriba el código.
- Descompilar, desensamblar, inspeccionar con fines de réplica o aplicar ingeniería inversa a las plataformas.
- Extraer contenido o datos mediante *scraping*, bots, arañas o cualquier proceso automatizado.
- Crear obras derivadas o servicios similares basados en las plataformas.
- Eliminar o alterar avisos de autoría, marcas o créditos de Res Cogitans.

La visibilidad técnica del código en el navegador no implica licencia ni autorización para copiarlo.

7. Prohibida distribución y uso comercial

El uso es solo educativo. Está prohibido distribuir, publicar, alojar en otros sitios, sublicenciar, ceder, alquilar, revender o comercializar las plataformas, su código, su diseño o sus contenidos propios, sea gratis o con ánimo de lucro.

Tampoco se permite integrarlas en productos o servicios pagos, ni ofrecerlas a terceros como propias o bajo otra marca.

El usuario sí puede proyectar y usar las plataformas en sus clases y compartir con sus estudiantes los enlaces de acceso a las actividades que cree. Compartir el enlace no equivale a compartir el código ni el diseño.

8. Contenido de los usuarios y derechos de autor ajenos

El usuario es el único responsable del contenido que crea, escribe, carga, enlaza o comparte en las plataformas (preguntas, imágenes, videos, audios, documentos, presentaciones, nombres u otros).

Al cargar contenido, el usuario **declara y garantiza** que es suyo o que tiene los derechos y autorizaciones necesarios, incluidos los de autor, imagen y datos personales, y que no infringe derechos de terceros.

Res Cogitans **no crea, revisa, avala ni controla** el contenido de los usuarios y queda **exenta de toda responsabilidad** por su veracidad, legalidad o licitud, y por cualquier reclamación de terceros. El usuario mantendrá indemne al Titular frente a reclamaciones, daños, costos y gastos derivados de su contenido.

El usuario conserva la titularidad de su contenido y concede al Titular únicamente la licencia técnica necesaria para almacenarlo y mostrarlo dentro de la plataforma. El Titular podrá retirar contenido que infrinja estos términos o derechos de terceros.

9. Contenido generado por IA y recursos externos

Inteligencia artificial. Si una plataforma ofrece funciones con IA, los resultados pueden ser inexactos, incompletos, sesgados o similares a contenido existente. Se entregan sin garantía y el usuario debe revisarlos y validarlos antes de usarlos. El Titular no responde por decisiones, evaluaciones o consecuencias derivadas de ese contenido.

Enlaces y recursos externos. Las plataformas pueden enlazar o incrustar sitios, videos, archivos (por ejemplo, de Google Drive o YouTube), servicios y materiales de terceros. Res Cogitans no los controla, no los respalda y no responde por su disponibilidad, contenido, políticas o seguridad. Su uso se rige por los términos de cada tercero.

10. Conductas prohibidas

Está prohibido usar las plataformas para:

- Publicar contenido ilícito, difamatorio, discriminatorio, violento, sexualmente explícito, acosador o que incite al odio.
- Vulnerar derechos de autor, propiedad intelectual, privacidad, honra o imagen de terceros.
- Suplantar la identidad de otra persona, docente o institución, o crear cuentas falsas.
- Atacar, sobrecargar o vulnerar la seguridad: malware, inyección de código, accesos no autorizados, pruebas de intrusión no autorizadas, bots o uso abusivo de recursos.
- Eludir controles de acceso, límites técnicos o medidas de protección.
- Recopilar datos de otros usuarios sin autorización.
- Cualquier uso contrario a la ley colombiana o a estos términos.

11. Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012)

El Titular actúa como responsable del tratamiento de los datos que recoja directamente en las plataformas, conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015) y demás normas de Habeas Data.

- **Finalidad**: autenticar usuarios, prestar el servicio, guardar actividades y resultados, mejorar la seguridad y el funcionamiento.
- **Autorización**: al registrarse y usar las plataformas, el usuario autoriza de manera previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos para esas finalidades.
- **Derechos del titular**: conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos, solicitar prueba de la autorización, revocarla y presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- **Proveedores tecnológicos**: los datos pueden almacenarse en infraestructura de terceros (por ejemplo, Google Firebase y GitHub), que pueden operar fuera de Colombia.
- **Datos de estudiantes**: el docente o la institución que cargue datos de terceros declara contar con su autorización y responde por ese tratamiento.
- **Seguridad**: se aplican medidas razonables, sin que exista garantía absoluta contra accesos no autorizados.

Las solicitudes se atienden por el canal de contacto de la cláusula 14.

12. Gratuidad, disponibilidad y limitación de responsabilidad

Las plataformas se ofrecen **«tal como están» y «según disponibilidad»**, sin garantías expresas ni implícitas de funcionamiento continuo, ausencia de errores, idoneidad para un fin particular o conservación de datos.

El Titular puede modificar, suspender, limitar o discontinuar cualquier función o plataforma, de forma temporal o definitiva. Se recomienda al usuario conservar copia de su información.

En la máxima medida permitida por la ley, el Titular no responde por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos, interrupciones del servicio, fallas de terceros (conectividad, hosting, Firebase, GitHub u otros), ni por el uso que se haga de las plataformas en el aula, incluidas las evaluaciones y calificaciones que el docente decida asignar.

13. Suspensión y terminación

El Titular puede **suspender, restringir o cancelar** cualquier cuenta, y eliminar contenido, **en cualquier momento y sin aviso previo**, cuando considere que se incumplen estos términos, se afectan derechos de terceros, se compromete la seguridad o lo exija la ley.

La suspensión o cancelación no genera indemnización ni reembolso alguno. El usuario puede dejar de usar las plataformas cuando quiera y solicitar la eliminación de su cuenta.

Las cláusulas sobre propiedad intelectual, prohibiciones, contenido de usuarios, exención de responsabilidad y ley aplicable siguen vigentes tras la terminación. El incumplimiento puede dar lugar a acciones legales, civiles y penales.

14. Modificaciones, ley aplicable y contacto

Modificaciones. El Titular puede actualizar estos términos en cualquier momento. La versión vigente estará publicada en las plataformas, y el uso posterior a su publicación implica aceptación.

Ley y jurisdicción. Este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia. Las controversias se someterán a los jueces competentes de la ciudad de Bogotá, D. C.

Divisibilidad. Si alguna cláusula resulta inválida, las demás conservan su vigor.

Contacto. Para consultas, solicitudes de datos personales o reportes de infracciones: [correo de contacto por definir].

Última actualización: 29 de octubre de 2026.